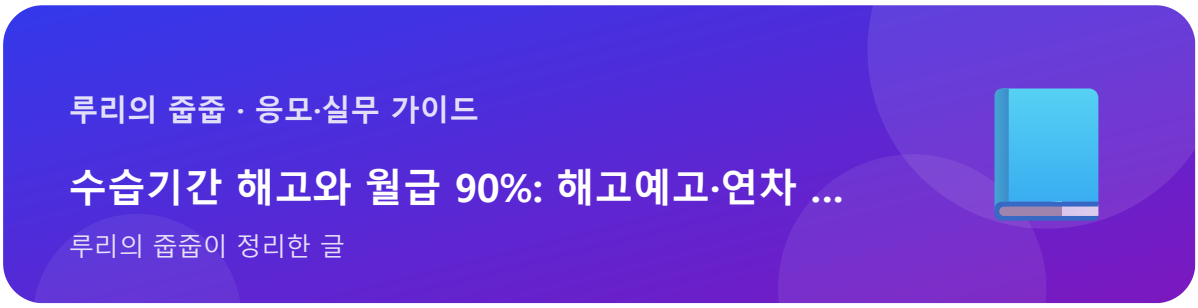


수습기간 해고와 월급 90%: 해고예고·연차 정리

루리

수습 중 최저임금 90% 지급은 1년 이상 근로계약 등 요건이 있을 때만 가능하고, 수습이라도 정당한 이유 없는 해고는 할 수 없어요.

수습 중 최저임금 90% 지급은 1년 이상 근로계약 등 요건이 있을 때만 가능하고, 수습이라도 정당한 이유 없는 해고는 할 수 없어요.

고용노동부·국가법령정보센터·생활법령정보의 공개 안내(2026-10-28 확인)를 정리한 일반 설명이에요. 개별 사건 판단은 아니에요. 예시는 설명용 **가상 예시**예요.

1 1. 2026년 최저임금과 수습 90%

- 2026년 적용 최저임금은 시간급 10,320원이고, 월 209시간 기준 2,156,880원이에요(고용노동부).
- 최저임금법 제5조 제2항은 1년 이상 근로계약을 맺고 수습 중인 근로자에게 수습 시작일부터 3개월 이내 기간 동안 다른 금액을 시행령으로 정할 수 있게 해요. 고용노동부 질의회신은 이를 최저임금에서 10%를 뺀 금액으로 설명해요.
- 10,320원의 90%는 9,288원이에요(계산값).
- 단순노무업무로 고시된 직종 종사자는 제외돼요. 2018년 3월 20일 이후 신규 채용한 단순노무직은 수습 중에도 100%를 줘야 한다고 안내돼요.

구분	90% 감액 가능 여부
1년 이상 계약, 수습 시작 후 3개월 이내, 비단순노무	가능(근로계약서 명시 여부는 **공식 확인**)
1년 미만 계약	요건 미충족으로 보이며 100% 지급
단순노무직	100% 지급
3개월 경과 후	최저임금 100%

2 2. 수습기간 해고

- 근로기준법에는 수습기간 규정이 없고, 수습의 길이와 적용은 취업규칙·근로계약으로 정한다고 고용노동부가 설명해요.
- 사용자는 정당한 이유 없이 해고할 수 없어요(근로기준법 제23조 (https://www.law.go.kr/법령/근로기준법/제23조)). 수습이라는 이유만으로 정당한 이유가 생기지는 않아요.
- 부당해고 구제신청은 해고일부터 3개월 이내에 지방노동위원회에 할 수 있고, 상시 5인 이상 사업장이 대상이라고 안내돼요.
- 해고는 서면 통지가 필요하다고 질의회신에서 반복 안내돼요.

3 3. 해고예고와 해고예고수당

- 근로기준법 제26조 (https://www.law.go.kr/법령/근로기준법/제26조)는 30일 전 예고를 하거나 30일분 이상의 통상임금을 지급하도록 해요.
- 2019년 1월 15일 이후 근로계약부터 계속 근로 기간이 3개월 미만이면 이 규정이 적용되지 않아요(고용노동부 질의회신). 수습 근로자도 이 기준으로 통합됐다고 설명돼요.
- 3개월 미만 판단 기준일의 세부 계산은 **공식 확인**하세요.
- 예고가 없어도 되는 경우라도 해고의 정당한 이유는 별도로 필요해요.

4 4. 수습기간 연차

- 근로기준법 제60조 (https://www.law.go.kr/법령/근로기준법/제60조) 제2항은 계속 근로 기간이 1년 미만이면 1개월 개근 시 유급휴가 1일을 주도록 해요.
- 수습 기간이 계속 근로 기간과 개근 계산에 들어가는지는 이번 확인에서 명시적 공식 자료를 찾지 못했어요. 고용노동부 질의회신은 계속 근로 기간을 근로계약 체결 시부터 해지 시까지로 본다고 설명하니, 구체 사안은 **공식 확인**하세요.

5 5. 가상 예시

B씨는 1년 계약의 사무직으로 입사해 첫 3개월 수습이에요. 계약서에 수습 3개월 90% 지급이 적혀 있으면 시급 9,288원까지 가능해요. 4개월째부터는 10,320원 이상이어야 해요.

6 체크리스트

- 계약 기간이 1년 이상인지 확인했다
- 계약서에 수습 기간과 감액 내용이 있는지 확인했다
- 직종이 단순노무에 해당하는지 확인했다
- 해고 통보가 서면인지 확인했다
- 해고일로부터 3개월 이내 구제신청 기한을 기록했다

7 자주 묻는 질문

Q. 수습 중이면 아무 때나 해고할 수 있나요?

A. 아니에요. 정당한 이유가 필요하다고 안내돼요.

Q. 수습 2개월차에 해고되면 해고예고수당을 받나요?

A. 계속 근로 3개월 미만이면 예고 규정이 적용되지 않는다고 고용노동부가 답했어요.

8 근거로 삼은 공식 출처

- 고용노동부 2026년 적용 최저임금 시간급 10320원: https://www.moel.go.kr/news/enews/report/enewsView.do?news_seq=18144 (https://www.moel.go.kr/news/enews/report/enewsView.do?news_seq=18144)
- 국가법령정보센터 최저임금법 제5조: https://www.law.go.kr/LSW//lsSideInfoP.do?lsiSeq=218303&joNo=0005&joBrNo=00&docCls=jo&urlMode=lsScJoRltInfoR (https://www.law.go.kr/LSW//lsSideInfoP.do?lsiSeq=218303&joNo=0005&joBrNo=00&docCls=jo&urlMode=lsScJoRltInfoR)
- 고용노동부 수습 임금 질의회신: https://www.moel.go.kr/minwon/fastcounsel/fastcounselView.do?inetDcssMngId=20241021105208463036 8 (https://www.moel.go.kr/minwon/fastcounsel/fastcounselView.do?inetDcssMngId=202410211052084630368)
- 고용노동부 수습 해고예고 질의회신: https://www.moel.go.kr/minwon/fastcounsel/fastcounselView.do?inetDcssMngId=20250314034218514064 6 (https://www.moel.go.kr/minwon/fastcounsel/fastcounselView.do?inetDcssMngId=202503140342185140646)

공유 공유하기 카카오톡 링크 복사 네이버 블로그 밴드 X Facebook

다른 고민 보기 · 루리에게 추천 상담 받기

9 마감 임박 공모전

출처: 루리의 줍줍(sungprofile.cloud) · 최신 내용은 사이트에서 확인하세요.